

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 666/2564 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ธนาคาร ธ.

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.รษฎากร มาตรา 82/3 วรรคสาม

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง (1),
มาตรา 3 วรรคห้า, มาตรา 50, มาตรา 51 วรรคหนึ่ง

ร. เช่าซื้อรถยนต์พิพาทจากผู้คัดค้าน แต่ชำระค่าเช่าซื้อยังไม่ครบถ้วน
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทจึงยังคงเป็นของผู้คัดค้าน เมื่อผู้คัดค้านให้ ร. เช่าซื้อ
รถยนต์พิพาทและรับเงินตามสัญญาเช่าซื้อโดยสุจริตไม่ทราบว่า ร. นำเงินที่ได้จาก
การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาชำระค่าเช่าซื้อบางส่วน ผู้คัดค้านจึงชอบ
ที่จะขอคืนรถยนต์พิพาทได้ แต่รถยนต์พิพาทคงมีส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ
ทำความผิดซึ่งต้องตกเป็นของแผ่นดินรวมอยู่ด้วย โดยเมื่อ ร. ชำระค่าเช่าซื้อให้ผู้
คัดค้านยังไม่ครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ จึงเหลือเงินลงทุนของผู้คัดค้านที่ยังขาดอยู่
ซึ่งผู้คัดค้านมีสิทธิที่จะได้รับ จึงให้คืนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์พิพาท
แก่ผู้คัดค้านตามจำนวนเงินลงทุนที่ยังขาดพร้อมดอกเบี้ย

ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้คัดค้านชำระไปก่อนแล้ว ผู้คัดค้านเรียกเก็บจาก ร. เมื่อ
ชำระเงินให้แก่ผู้คัดค้านแล้วบางส่วน ส่วนที่ยังขาดอยู่ผู้คัดค้านมีสิทธิรับคืนได้ตาม
ป.รษฎากร มาตรา 82/3 วรรคสาม

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องขอให้มีคำสั่งให้เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอดคอร์ด หมายเลขทะเบียน กค 5039 ปัตตานี เป็นเงิน 280,000 บาท พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกาศตามกฎหมายแล้ว

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้คืนรถยนต์แก่ผู้คัดค้าน หากไม่อาจสั่งคืนรถยนต์ได้ ขอให้คืนเป็นเงิน 433,948 บาท แก่ผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์หนึ่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอดคอร์ด สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน กค 5039 ปัตตานี เป็นเงิน 280,000 บาท พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51 วรรคหนึ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติว่า ผู้คัดค้านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอดคอร์ด หมายเลขทะเบียน กค 5039 ปัตตานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 นางสาวรอฮานา ภริยาของนายมะ

สกริ เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากผู้คัดค้าน ในราคาเข้าซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 1,080,000 บาท นางสาวรอฮานาชำระค่าเข้าซื้อให้ผู้คัดค้าน 43 งวด และชำระงวดที่ 44 บางส่วน เป็นเงิน 646,052 บาท แล้วผิดนัดไม่ชำระค่าเข้าซื้อตั้งแต่งวดที่ 44 ถึงงวดที่ 72 เป็นเงิน 433,948 บาท โดยเงินค้างงวดเข้าซื้อดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง (1) ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้คัดค้านว่า รถยนต์พิพาทเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานและผู้คัดค้านรื้อว่านำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดชำระค่างวดเข้าซื้อรถยนต์พิพาทหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรคห้า ให้นิยามคำว่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หมายความว่า

(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด ตามบทบัญญัติดังกล่าวทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมีความหมายรวมถึงทรัพย์สินที่

เปลี่ยนสภาพหรือได้มาจากการใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิด
มูลฐาน และศาลมีอำนาจสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินได้ตามพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51 เว้นแต่ผู้ซึ่งอ้างว่า
เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49
อาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา 51 โดยแสดงให้เห็นว่า (1) ตนเป็น
เจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ
(2) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
กล่าว คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า นางสาวรอฮานาเข้าซื้อรถยนต์พิพาทจากผู้คัดค้าน
โดยนางสาวรอฮานานำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาชำระ
ค่างวดเข้าซื้อ แต่นางสาวรอฮานาก็มีเพียงสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในรถยนต์
พิพาท โดยจะได้กรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทเมื่อชำระค่าเข้าซื้อครบถ้วนแล้ว เมื่อ
นางสาวรอฮานายังชำระค่าเข้าซื้อไม่ครบถ้วน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทจึงยังคง
เป็นของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านเป็นสถาบันการเงินประกอบธุรกิจให้เข้าซื้อรถยนต์เป็น
ปกติธุระในลักษณะเป็นการให้สินเชื่อรูปแบบหนึ่ง กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้คัดค้าน
ให้นางสาวรอฮานาเข้าซื้อรถยนต์พิพาทและรับเงินตามสัญญาเข้าซื้อโดยสุจริตไม่
ทราบว่างานสาวรอฮานานำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดดังกล่าวมาชำระเงินค่า
งวดเข้าซื้อบางส่วน ผู้คัดค้านจึงชอบที่จะขอคืนรถยนต์พิพาทได้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
นางสาวรอฮานานำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาชำระค่า
เข้าซื้อรถยนต์พิพาทบางส่วนให้แก่ผู้คัดค้าน รถยนต์พิพาทจึงมีส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งต้องตกเป็นของแผ่นดินรวมอยู่ด้วย เมื่อสัญญาเข้าซื้อ
ระบุว่า รถยนต์พิพาทมีราคาเงินสด 778,200 บาท ผู้คัดค้านใช้เงินลงทุนในการให้
นางสาวรอฮานาเข้าซื้อรถยนต์พิพาท 778,200 บาท ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้คัดค้านชำระไป ผู้คัดค้านมีสิทธิเรียกเก็บจากนางสาวรอฮานาเมื่อ

ชำระเงินให้แก่ผู้คัดค้านแล้วบางส่วน ส่วนที่ยังขาดอยู่ผู้คัดค้านมีสิทธิได้รับคืนตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/3 วรรคสาม เมื่อระยะเวลาเช่าซื้อที่กำหนด 72 งวด คิด
เป็นเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เป็นราคารถยนต์พิพาทงวดละ 14,018 บาท นางสาวรอฮานา
ชำระค่าเช่าซื้อรวม 43 งวด และชำระค่าเช่าซื้องวดที่ 44 บางส่วน เป็นเงินรวม
603,757.18 บาท จึงเหลือเงินลงทุนของผู้คัดค้านที่ยังขาดอยู่ซึ่งผู้คัดค้านมีสิทธิที่จะ
ได้รับ 174,442.82 บาท เมื่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนำรถยนต์
พิพาทออกขายทอดตลาดแล้ว ผู้คัดค้านจึงมีสิทธิได้รับเงินที่ได้จากการขายทอด
ตลาดรถยนต์พิพาทเป็นเงิน 174,442.82 บาท พร้อมดอกผล ส่วนที่เหลือพร้อมดอก
ผลจึงตกเป็นของแผ่นดินตามคำร้องของผู้ร้อง ฎีกาของผู้คัดค้านฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์พิพาทแก่ผู้
คัดค้านเป็นเงิน 174,442.82 บาท พร้อมดอกผล นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(เทพ อิงคสิทธิ์-พงษ์ศักดิ์ กิตติสมเกียรติ-จาตุรงค์ สรนุวัตร)

ศาลแพ่ง - นายปัญจพล เสน่ห์สังคม
ศาลอุทธรณ์ - นายสุพัฒน์ ลอยชูศักดิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>